

الدراسة النصية

اعتمد صدر الشريعة على ثلاث كتبٍ وألف على طريقة الجمع بين طريق المتكلمين و
الفقهاء (طريقة المتأخرين)

١- أصول البزداوي

كنز الوصول إلى معرفة الوصول

من أمهات كتب الحنفية

من أهم شروحها : كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام

٢- المحصول لفخر الدين الرازي

الشافعي

طريقة المتكلمين

٣- منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل

ابن الحاجب

: (مسألة ١، وكذا ٢ بعد الحظر ٣) لما قلنا،

١ أي مسألة الأمر

الأمر: له معانٍ كثيرة وصلها بعض العلماء لأكثر من ٢٥ معنى يلزمنا منه الوجوب والندب والإباحة

الأمر: طلب فعل غير كف بغير لفظ كف

٢ وكذا: عطف الكلام على ما قبله

٣ بعد الحظر: أي بعد المنع

والمنع قد يكون ابتداءً أي لم يسبقه حل: ﴿أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْتَنَ بِشِرْوَهْنِ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا، فَحَضَرَ الْإِفْطَارَ، فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطَرَ، لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلَا يَوْمَهُ حَتَّى يُمَسِّي، وَإِنْ قَبِيسَ بْنِ صِرْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ كَانَ صَائِمًا، فَلَمَّا حَضَرَ الْإِفْطَارَ أَتَى امْرَأَتَهُ فَقَالَ لَهَا: أَعِنْدَكَ طَعَامٌ؟ قَالَتْ: لَا، وَلَكِنْ أَنْطَلِقُ فَأَطْلُبُ لَكَ، وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ، فَعَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ، فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ: حَبِيبَةُ لَكَ، فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ غَشِيَ عَلَيْهِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ فَفَرَحُوا بِهَا فَرَحًا شَدِيدًا، وَنَزَلَتْ: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾.»

هل الأمر بصيغة افعل للوجوب

اختلف الأصوليون

أول قول وهو أن الأمر بصيغة افعل للوجوب

أدلتهم

(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا) قال القرطبي: هذا أدل دليل على ما ذهب إليه الجمهور من فقهاءنا، وفقهاء أصحاب الإمام الشافعي وبعض الأصوليين، من أن صيغة "أفعل" للوجوب في أصل وضعها

ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)

ومن المعقول: أهل اللغة عقلوا أن الأمر مطلقاً للوجوب

فالسيد لو أمر عبده بأمر فخالفه فحسن لومه وحسن العذر في عقوبته

لأن الوجوب كمال الأمر أو الحقيقة المطلقة أو كمال الطلب والأصل في الأشياء

الكمال لأن الناقص لا بد له من دليل فالنقص هو العارض أما الكمال فهو الأصل .

لأن الناقص ثابت من وجه دون وجه

....وقيل^٤: للندب كما في {وابتغوا من فضل الله} [الجمعة: ١٠] أي اطلبوا
الرزق ... "التنقيح"

حكاه صدر الشريعة إما لجهالة القائل أو لضعفه
قال سعد الدين التفتزاني: "واعلم أن المشهور في كتب الأصول أن الأمر المطلق بعد
الحظر للإباحة عند الأكثرين، وللوجوب عند البعض، وذهب البعض إلى التوقف،
وليس القول بكونه للندب مما ذهب إليه البعض"

^٤ وقيل

صيغة تمرىض
إما أن يكون القائل مجهول أو يكون القول ضعيفاً
الأقوال في الأمر المطلق

الراي الأول لم يفرق بينهم أي لم يفرق بين أمر النبي أمر الله
رأي مخالف: التفرقة بين أمر النبي وأمر الله إلا إن كان أمر النبي موافق لنص
القرآن

الرأي الثالث إلى أنه للندب
لأن الندب ترجيح للفعل على الترك لأن الله تبارك وتعالى نفى خيرة المكلف عند سماع
أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أطلق على من بقيت له خيرة عند صدور
الأمر اسم المعصية، ثم علق على المعصية بذلك الضلال، فلزم حمل الأمر على
الوجوب. والله أعلم
وإجماع الصحابة:

والرأي الرابع على أنه يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر +
مثال ذلك القتل بعد حظره
وكالصلاة للحائض
التوقف رأى به الجويني والآمدي

قال فخر الإسلام البردادي: وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِالنَّدْبِ وَالْإِبَاحَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: ٢]

«كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البردادي» (١ / ١٢١):

قال (علاء الدين عبد العزيز البخاري في الكشف: «إِنَّمَا جَمَعَ الشَّيْخُ بَيْنَ النَّدْبِ وَالْإِبَاحَةِ؛ وَإِنْ لَمْ يُوَجَدْ الْقَوْلُ بِالنَّدْبِ فِي عَامَّةِ الْكُتُبِ وَإِنَّمَا الْمَذْكُورُ فِيهَا الْإِبَاحَةُ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ قَدْ قِيلَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [الجمعة: ١٠] إِنَّهُ أَمْرٌ نَدْبٌ حَتَّى قِيلَ يُسْتَحَبُّ الْقَعُودُ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ لِنَدْبِ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى ذَلِكَ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ إِذَا انْصَرَفْتَ مِنَ الْجُمُعَةِ فَسَاوِمٌ بِشَيْءٍ.؛ وَإِنْ لَمْ تَشْتَرِهِ» وَعَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ إِنَّهُ لَيُعْجِبُنِي أَنْ يَكُونَ لِي حَاجَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَقْضِيهَا بَعْدَ الْإِنْصِرَافِ

وقال شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني (٨١٢ - ٨٩٣ هـ) «قيل: للوجوب. وقيل: للنَّدْب. وترك المصنف النَّدْب. وذكر صاحب التلويح، وأسند إلى سعيد بن جبیر: أن الانسان إذا انصرف من الجمعة، ندب له أن يساوم شيئاً، ولو لم يشره إمام الحرمين، ومن تبعه توقفوا فيه (٥)

«الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع» (٢ / ٢٠٣):

للندب

الندب هو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه مطلقا وقيل مأمور به يجوز تركه لا إلى بدل وهو مرادف السنة

كما في {وابتغوا من فضل الله} [الجمعة: ١٠] أي اطلبوا الرزق وقيل للإباحة:

هذا القول ليس في رتبة القول الثاني فقد نسب للشافعي وصححه الإمام البردادي الحنبلي: ونسبه للسمعاني

صاحب كتاب قواطع الأدلة في الأصول

وكذلك نسب لكثير من الفقهاء والمتكلمين

قالوا هو للحقيقة لأنه هو المتبادر للذهن لغلبة استعماله فيه ، والتبادر اشارة الحقيقة وهو مذهب الشافعي

رجحه ابن الحاجب الكمال بن الهمام****

(٥) وهو الغزالي، والآمدي، وابن القشيري، وذلك لتعارض الأدلة

قلنا ثبت ذلك بالقرينة

أي ثبتت الندبية بالقرائن وليس بمجرد الأمر
أي النذب والإباحة في الآيتين ثبتا بالقرينة فإن الابتغاء والاصطياد إنما أمر بهما لحق
العباد ومنفعتهم فلا ينبغي أن يثبتا على وجه تنقلب المنفعة مضرّة بأن يجب عليهم .
لان الأمر لو كان للوجوب لأنقلب على مضرّة
ويشق على العباد بما ينافي مقاصد الشريعة

(مسألة)

متفرعة عن الأول
وهي متفرعة عن الأمر المطلق أو الأمر بعد الحظر
: شرع في اختلاف القائلين بان الأمر للوجوب

إذا أريد بالأمر النذب فهل هو للحقيقة أم للمجاز ؟!
من قال بالحقيقة (فهي حقيقة قاصرة) هم بعض أصحاب الشافعي وجمهور المحدثين
، وتبع البزداوي صدرُ الشريعة و فخر الإسلام أبو العسر والسمرقندي
والرأي الثاني على أنه مجاز هم جمهور الفقهاء وعامة الحنفية وعامة المحققين من
الشافعية واختاره أبو الحسن الكرخي الحنفي
والجصاص والسرخسي وأبو اليسر صدر الإسلام

وإن أريد بالأمر الإباحة

قال بالإجماع على سبيل المجاز
لأن الأمر هو تحصيل المأمور به
وأقل ما يتحصل به هو الإباحة
والمصنف جمع بين النذب والإباحة

(مسألة: وإذا أريد به الإباحةُ أو النذبُ فاستعارة عند البعض، والجامع جواز الفعل لا إطلاق اسم الكلي على البعض؛ لأن الإباحة مبينة للوجوب لا جزؤه)

وإذا ينبغي أن يقول فإذا لأنها تفيد التفريع إلا أن أراد بذلك استعماله للواو مكان الفاء

به : أي الأمر

فاستعارة عند البعض

أي مجاز
والمجاز هو استعمال اللفظ

عند البعض

جمهور الفقهاء و عامة الحنفية وعامة المحققين من الشافعي واختاره أبو الحسن
الكرخي الحنفي
الجصاص والسرخسي وأبو اليسر صدر الإسلام

والجامع جواز الفعل

*** (مهم)

الجامع :وجه الشبه

أي الجامع بين الأمر في الوجوب أو الإباحة أو الندب

هو الجواز أو الإذن

الوجوب -- جواز مع المنع الترك

المندوب -- جواز مع رجحان الفعل

مباح --- تساوي الجانبين

لا إطلاق اسم الكلي على البعض

اسم الكل (القاسم المشترك)

البعض: (الإباحة والندب

لان الحقيقة ستكون قاصرة

والحقيقة تنقسم إلى قسمين

حقيقة الكاملة

الإذن + المنع

الحقيق القاصرة

تساوي الإذن مع المنع

أو ترجيح الإذن عن المنع

لأن الإباحة مباينة للوجوب لا جزؤه

الإباحة مباينة للواجب

أي أن الإباحة ليست جزء من الوجوب

المباينة ،

أي قسم له لا قسم منه

لا يجوز أن يكون الواجب أعم من الندب

وتأويله أن المجاز في اصطلاحه لفظ أريد به معنى خارج عن الموضوع له فأما إذا أريد به جزء الموضوع له فإنه لا يسميه مجازا بل يسميه حقيقة قاصرة، والذي يدل على هذا الاصطلاح قوله في هذا الموضوع أن معنى الإباحة، والندب من الوجوب بعضه في التقدير كأنه قاصر لا مغاير أما في اصطلاح غيره من العلماء فالمجاز لفظ أريد به غير ما وضع له سواء كان جزأه أو معنى خارجا عنه، وهذا التعريف صحيح عند فخر الإسلام - رحمه الله تعالى -

-

اصطلاحه : الهاء لفخر الإسلام

غيره : أيضا لفخر الإسلام

لكن يحمل غير الموضوع له على المعنى الخارجي بناء على عدم إطلاق الغير على الجزء فإن الجزء عنده ليس عيناً، ولا غيراً على ما عرف من تفسير الغير في علم الكلام فحاصل الخلاف في هذه المسألة أن إطلاق الأمر على الإباحة أو الندب أهو بطريق إطلاق اسم الكل على الجزء أم بطريق الاستعارة؟ ومعنى الاستعارة أن تكون علاقة المجاز وصفاً بينا مشتركاً بين المعنى الحقيقي، والمجازي كالشجاعة بين الإنسان الشجاع، والأسد (والأصح الثاني) ، وهو إطلاق اسم الكل على الجزء؛ لأننا سلمنا أن الإباحة مباينة للوجوب فإن

الأصح الثاني: أي أن اللفظ للحقيقة القاصرة

وهو جواز الفعل فقط لا أنه يدل على كلا جزأيه؛ لأن الأمر لا دلالة له على جواز الترك أصلاً بل إنما يثبت جواز الترك بناء على أن هذا الأمر لا يدل على حرمة الترك التي هي جزء آخر للوجوب فيثبت جواز الترك بناء على هذا الأصل لا بلفظ الأمر فجواز الفعل الذي يثبت بالأمر جزء للوجوب فيكون إطلاق لفظ الكل على الجزء، وهذا معنى قوله؛ لأن الأمر دال على جواز (الفعل الذي هو جزؤهما) أي الإباحة، والوجوب (لا على جواز الترك الذي به المباينة لكن يثبت ذا لعدم الدليل على حرمة الترك التي هي جزء آخر

ذا : أي جواز الترك على المنع

للوjub) ، وهذا بحث دقيق ما مسه إلا خاطري (هذا إذا استعمل وأريد الإباحة أو الندب ما إذا استعمل في الوجوب لكن عدم الوجوب بالنسخ حتى يبقى الندب أو الإباحة عند الشافعي فلا يكون مجازاً؛ لأن هذه دلالة الكل على الجزء. والمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، ولم يوجد)

أي هذا الخلاف الذي ذكرنا، وهو أن دلالة الأمر على الإباحة بطريق إطلاق لفظ الكل على الجزء أم بطريق الاستعارة إنما يكون ذلك إذا استعمل الأمر، وأريد به الندب أو الإباحة أما إذا استعمل الأمر، وأريد به الوجوب، ثم نسخ الوجوب، وبقي الندب أو الإباحة على مذهب الشافعي فالأمر هل يكون مجازاً أم لا فأقول لا يكون

ما استعمل : أي الأمر

ولم يوجد : أي المجاز

..... فصل دلالة الأمر المطلق

(فصل: الأمر المطلق عند البعض^٦ يوجب العموم، والتكرار؛ لأن " اضرب " مختصر من أطلب منك الضرب، والضرب اسم جنس يفيد العموم،^٧ ولسؤال السائل^٨ في الحج ألعامنا هذا أم للأبد)^٩ .

سأل أقرع بن حابس في الحج ألعامنا هذا أم للأبد؟ فهم أن الأمر بالحج يوجب التكرار. (قلنا^{١٠} اعتبره^{١١} بسائر العبادات، وعند الشافعي^{١٢} - رحمه الله تعالى - يحتمله^{١٣}؛ لما قلنا^{١٤} غير أن المصدر نكرة في موضع الإثبات فيخص على احتمال العموم، وعند بعض علمائنا^{١٥} لا يحتمل التكرار إلا أن يكون معلقا بشرط أو مخصوصا بوصف كقوله تعالى {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة: ٦] {أقم الصلاة لدلوك الشمس}

^٦ (عند البعض: نسبه ابن النجار الحنبلي إلى الإمام أحمد في رواية وأكثر الحنابلة والمزني وعبد القاهر البغدادي والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وجمهور المحدثين وبعض المتكلمين والفقهاء

وهذا بعض من البعض
^٧ دليل القول أول

^٨ الشروع في الدليل الثاني وهو إما الأقرع أو سراقه ابن مالك

^٩ عند مسلم والنسائي

^{١٠} صدر الشريعة ومن معه من عامة

^{١١} أي الأقرع

^{١٢} معه الأمدي

^{١٣} وحد الضمير ويقصد بذلك العموم والتكرار لأن المقصود واحد أو أنهما مترادفان

^{١٤} الأدلة الدالة للقائلين على وجوب العموم والتكرار

^{١٥} محمد أمين باه شاه نسبه لبعض الحنفية الشافعية

[الإسراء: ٧٨] قلنا لزم^{١٦} لتجدد السبب^{١٧} لا لمطلق الأمر، وعند عامة علمائنا^{١٨} لا يحتملها أصلاً؛ لأن لفظ المصدر فرد إنما يقع على الواحد الحقيقي، وهو متيقن أو مجموع الأفراد؛ لأنه واحد من حيث المجموع، وإذا محتمل لا يثبت إلا بالنية على العدد المحض) أي لا يقع على العدد المحض (ففي طلقي نفسك يوجب الثلاث على الأول، ويحتمل الاثنين، والثلاث عند الشافعي - رحمه الله تعالى -، وعندنا يقع على الواحد، ويصح نية الثلاث لا الاثنين) ؛ لأن الثلاث مجموع أفراد الطلاق فيكون واحداً اعتبارياً، ولا يصح نية الاثنين؛ لأن الاثنين عدد محض، ولا دلالة لاسم الفرد على العدد فذكروا هذه المسألة^{١٩} بيانا لثمرة الاختلاف ولم يذكروا ثمرة الاختلاف بيننا، وبين من قال لا يحتمل التكرار إلا أن يكون معلقا بشرط فأوردت هذه المسألة، وهي إن دخلت الدار فطلقي نفسك فعلى ذلك المذهب ينبغي؛ أن يثبت التكرار وإنما قلت ينبغي لأنه لا رواية عن هؤلاء في هذه المسألة لكن بناء على أصلهم، وهو أنه يوجب التكرار إذا كان معلقا بشرط يجب أن يثبت التكرار عندهم^{٢٠} (وفي إن دخلت الدار فطلقي نفسك ينبغي أن يثبت التكرار على المذهب الثالث لا عندنا وقوله تعالى {فاقطعوا أيديهما} [المائدة: ٣٨] لا يراد به كل الأفراد إجماعاً فيراد الواحد فلم يدل على اليسار)

المطلق ذهبوا إلى أن الأمر يوجب العموم والتكرار ما أمكن
العموم : في الأفراد
التكرار: عبارة عن الإتيان بشيء مرة بعد أخرى
قال الدكتور هو الاتيان بأفعال مماثلة من الفعل ول مرة بعد مرة

العموم والتكرار
الأمر إذا اقترن بقريضة أو دليل على التكرار أو المرة الواحدة ، يحمل على ما دلت عليه القرينة أو الدليل

^{١٦} أي العموم والتكرار

^{١٧} مثل الجنابة

^{١٨} عامة الحنفية ومعهم صدر الشريعة

^{١٩} بدل

^{٢٠} بعض الشافعية والعامة

حافظوا على الصلاة : المحافظة تدل على التكرار ، ولأن الله قيض الصلاة بالوقت ومثال للمرة الواحدة : هو الحج

الخلاف في الأمر المطلق

خمسة أقوال ذكر منها در الشريعة أربعة أقوال

١- الأمر يوجب العموم والتكرار بحسب الإمكان (في غير أوقات النوم ، وقضاء الحاجة)

دليله : دليل لوجوب للعموم

ودليل يوجب للتكرار

٢- يوجب المرة الأولى

٣- يوجب التكرار متى كان مقترناً بقرينة ، أو مخصوصاً بوصف